



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

MENDITTO PASQUALE, Presidente

MELITO VITTORIO, Relatore

TRONCONE MARIA ANTONIETTA, Giudice

in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3506/2023 depositato il 07/06/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 11904/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 13/12/2022

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120200049256721 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.10.2022, depositata in data 13.12.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 12^a, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso la cartella di pagamento in epigrafe per IRPEF su redditi di lavoro autonomo per l'anno 2016. Il primo giudice ha accolto la tesi del contribuente circa l'inesistenza di qualsiasi sua malafede, denotata anche dall'erronea duplicazione della compensazione, sia nell'anno 2016 che 2017, di euro 1.260,00 per IVA versata nel secondo trimestre 2016, ritenendo così che egli debba corrispondere unicamente l'importo al netto della erronea compensazione, senza alcuna sanzione.

Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate, osservando che la riliquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio comporta la sussistenza di un credito erariale non tempestivamente saldato, sul quale vanno applicate le sanzioni in misura del 30%.

Il contribuente controdeduce a sostegno dell'impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda può essere riepilogata come segue.

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 della dichiarazione modello Unico 2017, presentata da Resistente_1 per i redditi percepiti nell'anno 2016, veniva riscontrato che egli aveva dichiarato di aver detratto in compensazione l'importo di € 5.941,00, mentre l'importo effettivamente compensato in F24 era di € 3.428,00, con conseguenza debenza da parte sua di € 2.513,00. Il contribuente evidenziava di aver compensato l'IVA per il secondo trimestre 2016 per € 1.260,00, oltre che nel 2016, nuovamente con F24 di pari importo del 23.11.2017, ritenendo erroneamente che non fosse stato già pagato; riteneva dunque di dover corrispondere soltanto la differenza, senza alcuna sanzione. L'Ufficio riconosceva lo sgravio parziale per l'importo di € 1.260,00, ritenendo però applicabili le sanzioni sulla differenza. La mancata accettazione del contribuente della mediazione in tal senso originava il contenzioso.

Se ne desume che il contribuente aveva originariamente dichiarato detrazioni non spettanti e non corrispondenti ad alcuna operazione effettivamente da lui compiuta. Trattasi di errore dovuto certamente a sua negligenza, non in mala fede, ma sicuramente addebitabile soltanto a lui stesso, non certo all'Ufficio finanziario. La circostanza che nel successivo anno di imposta abbia corrisposto per la seconda volta una somma già pagata l'anno precedente giustifica il riconoscimento del corrispondente parziale sgravio (come avvenuto), ma non comporta di per sé che il precedente errore possa essere considerato inevitabile o non sorretto da coscienza e volontà di effettuare la dichiarazione così come presentata, comprensiva dell'errore.

Rammenta la Corte che l'art. 13, comma 1, d. lgs. 18/12/1997, n. 471, nel testo applicabile *ratione temporis* prevede che: *“chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, i versamenti di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici o in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”*.

La giurisprudenza ha rilevato che *«in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n.*

689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza>> (Cass. civ., sez. V, sentenza n. 2139 del 30/01/2020, Rv. 656818–02; vedi massime precedenti: n. 12901 del 2019 Rv. 653863-01, n. 13068 del 2011 Rv. 618420-01, n. 5105 del 2017 Rv. 643235-01, n. 22329 del 2018 Rv. 650506–01).

Alla stregua delle disposizioni normative richiamate e dell'indirizzo ermeneutico assolutamente prevalente, non può ravvisarsi nella concreta fattispecie una assenza totale di colpa tale da escludere l'applicazione di qualsiasi sanzione. Non vi è alcun eccezionale motivo che possa portare ad escludere in radice qualsiasi profilo di negligenza o trascuratezza da parte del contribuente, tale da esimerlo dalla corresponsione delle sanzioni nella misura di legge sulla parte di detrazioni da lui calcolate in difformità da quelle a lui spettanti in base al suo stesso operato, al netto di quanto poi versato una seconda volta. Ne consegue che l'operato dell'Amministrazione, con computo delle sanzioni e successivo sgravio del pagamento, indebito nel suo secondo compimento, risulta ineccepibile.

L'appello va accolto. Il differente esito dei due gradi di giudizio e l'obiettivo carattere esente da qualsiasi profilo fraudolento del contegno dell'appellato fanno ritenere giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie l'appello.

Compensa le spese.

Così deciso in Napoli in data 11 marzo 2024